

Les États membres sont encouragés à répondre de manière concise, tout en veillant à la substance et à la pertinence de leurs réponses.

INFORMATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

Nom du pays : République Démocratique du Congo

Organisation(s) ou entité(s) chargée(s) de l'établissement du rapport : Commission Nationale pour l'UNESCO

I. RENSEIGNEMENTS SUR LES MESURES LÉGISLATIVES, JUDICIAIRES, ADMINISTRATIVES OU AUTRES PRISES PAR L'ÉTAT AU NIVEAU NATIONAL

1. Ratification de la Convention²

Votre pays est-il un État partie à la Convention ?

☐ Oui

☒ Non : **votre pays prévoit-il de ratifier cet instrument ?**

☒ Oui : **veuillez indiquer à quel stade du processus de ratification se trouve votre pays :**

☐ Ratification prochaine

☐ En cours

☒ En préparation active

- **Veuillez expliquer brièvement les difficultés que vous rencontrez pour mener à bien le processus de ratification et comment vous prévoyez de les surmonter :**

Indiquez :

➤➤ *les obstacles d'ordre juridique, institutionnel, politique ou pratique*

➤➤ *les moyens mis en œuvre pour les surmonter et dans quelle mesure l'UNESCO peut vous aider à mener à bien le processus*

DIFFICULTES D'ORDRE POLITIQUE ET PRATIQUE :

Nous rencontrons des difficultés d'ordre politique par rapport à l'indisponibilité des hommes _____ politiques et d'ordre pratique.

☐ Non, pas de ratification envisagée dans le proche avenir. **Veuillez expliquer pourquoi :**

² http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

2. Ratification du Protocole¹ instituant une Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution des différends qui naîtraient entre États parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement

¹ http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=15321&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

Votre pays a-t-il ratifié le Protocole ?

☐ Oui

☒ Non : **veuillez exposer succinctement les difficultés rencontrées :**

LES DIFFICULTES D'ORDRE POLITIQUE DUES AU CHANGEMENT DE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE.

3. Cadre juridique régissant la protection des droits garantis par la Convention et la Recommandation dans le système juridique national

Si votre pays est un État partie à la Convention :

- **La Convention est-elle directement applicable en droit national depuis sa ratification ?**

☐ ► Oui ☐ ► Non

- **Dans le cas contraire, la Convention a-t-elle été incorporée à la constitution nationale ou au droit interne de manière à la rendre directement applicable ?**

☒ ► Oui ☐ ► Non

Ces questions ont pour objet de déterminer si les dispositions de la Convention sont garanties dans un instrument juridique national. Le rapport doit énumérer les principaux textes juridiques (constitution, textes législatifs ou autres dispositions) qui ont été adoptés pour garantir le droit de tous à l'éducation et pour offrir des chances égales en matière d'enseignement, éventuellement assortis de leurs références, dates et objectifs.

Les principaux textes juridiques qui déterminent les dispositions de la Convention dans un instrument juridique national sont :

- Constitution de la République Démocratique du Congo modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, du 18 février 2006, dans ses articles 43, 44 et 45 :
 - Article 43 : Toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national. L'enseignement national comprend les établissements publics et privés agréés. La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces établissements. Les parents ont le droit de choisir le mode d'éducation à donner à leurs enfants. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics.
 - Article 44 : — l'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le gouvernement doit élaborer un programme spécifique.
 - Article 45 : l'enseignement est libre. Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs publics, dans les conditions fixées par la loi. Toute personne a accès aux établissements d'enseignement national, sans discrimination de lieu d'origine, de race, de religion, de sexe, d'opinions politiques ou philosophiques, de son état physique, mental ou sensoriel, selon ses capacités.
- Loi-cadre n° 14/004 du 14 février 2014 de l'enseignement national, dans ses articles 12, 33 et 34 qui stipulent que :
 - Article 12 : Pour atteindre l'éducation de base pour tous, tout au long de la vie, l'Etat garantit la scolarisation primaire obligatoire et gratuite pour tous dans les établissements publics.
 - Article 33 : La lutte contre la discrimination et les inégalités en matière d'éducation scolaire vise à ouvrir l'accès à l'éducation aux groupes vulnérables et défavorisés. Il

s'agit notamment des filles et femmes, orphelins, déplacés, pygmées, enfants dont l'âge est supérieur à la norme fixée par la réglementation scolaire, indigents, personnes vivant avec handicaps.

- Article 34 : L'Etat et ses partenaires s'engagent à lutter contre les discriminations et les inégalités en matière d'éducation.
- **Les dispositions de la Convention ont-elles déjà été invoquées avec succès devant des tribunaux ou des autorités administratives ?**

☐ ➤ Oui ☒ ➤ Non

Dans l'affirmative, veuillez donner des exemples de précédents ou de jurisprudence. Vous pouvez également indiquer les autorités judiciaires, administratives et autres qui ont compétence en ce qui concerne les droits garantis par la Convention et l'étendue de leur compétence.

Si votre pays n'est pas un État partie à la Convention :

- **Des mesures législatives ont-elles été prises en application de la Recommandation ?**

☒ ➤ Oui ☐ ➤ Non

Dans l'affirmative, le rapport pourrait énumérer les principaux textes qui ont été adoptés pour garantir le droit de tous à l'éducation et pour offrir des chances égales en matière d'enseignement, éventuellement assortis de leurs références, dates et objectifs.

- Loi-cadre n° 14/004 du 14 février 2014 de l'enseignement national, dans ses articles 12, 33 et 34 qui stipulent que :
 - Article 12 : Pour atteindre l'éducation de base pour tous, tout au long de la vie, l'Etat garantit la scolarisation primaire obligatoire et gratuite pour tous dans les établissements publics.
 - Article 33 : La lutte contre la discrimination et les inégalités en matière d'éducation scolaire vise à ouvrir l'accès à l'éducation aux groupes vulnérables et défavorisés. Il s'agit notamment des filles et femmes, orphelins, déplacés, pygmées, enfants dont l'âge est supérieur à la norme fixée par la réglementation scolaire, indigents, personnes vivant avec handicaps.
 - Article 34 : L'Etat et ses partenaires s'engagent à lutter contre les discriminations et les inégalités en matière d'éducation.

- **Veuillez expliquer brièvement en quoi les politiques publiques et programmes sont conformes aux — dispositions générales de la Recommandation.**

Les informations fournies pourraient montrer en quoi ces politiques et programmes sont conformes aux engagements en faveur du droit à l'éducation souscrits au titre de la Recommandation.

Les politiques publiques et programmes sont conformes aux dispositions générales de la Recommandation à partir des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l'Etat, dans la constitution de la République Démocratique du Congo, dans ses articles :

- Articles 34 – 49, des droits économiques, sociaux et culturels ;
- Articles 50 – 61, des droits collectifs ;
- Articles 62 – 67, des devoirs du citoyen ;
- Articles 11 – 33, des droits civils et politiques.

II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION OU DE LA RECOMMANDATION

1. Non-discrimination et égalité des chances en matière d'éducation dans le cadre de l'Objectif de développement durable 4 (ODD 4)

Les articles / paragraphes 1(1), 2 et 3 de la Convention / Recommandation prévoient la non-discrimination et l'égalité des chances en matière d'éducation. Cette partie porte sur l'objet principal de la Convention/Recommandation, c'est-à-dire souligner l'obligation qui incombe aux États de proscrire toute forme de discrimination dans le domaine de l'enseignement tout en promouvant l'égalité des chances en matière d'éducation.

*Cette obligation correspond à l'ambition globale énoncée dans l'ODD 4, à savoir « **assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie** » d'ici à 2030. Elle couvre donc l'ensemble des cibles de l'ODD 4, mais aussi, plus particulièrement, la cible 4.5.²*

1.1 Veuillez indiquer les mesures adoptées par votre Gouvernement pour éliminer et prévenir la discrimination dans le domaine de l'enseignement au sens de la Convention/Recommandation (veuillez cocher toutes les cases pertinentes)³ (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ☒ Dispositions inscrites dans la constitution et/ou lois interdisant la discrimination dans le domaine de l'enseignement
- ☒ Règlements interdisant la discrimination dans le domaine de l'enseignement
- ☒ Politiques et programmes visant à éliminer et prévenir la discrimination dans le domaine de l'enseignement
- ☒ Accès à la justice en cas de violations du droit à la non-discrimination dans le domaine de l'enseignement
- ☒ Lutte contre la discrimination dans les programmes d'enseignement
- ☐ Autres :
 - Loi-cadre n° 14/004 du 14 février 2014 de l'enseignement national, article 33 qui stipule que :
 - Article 33 : La lutte contre la discrimination et les inégalités en matière d'éducation scolaire vise à ouvrir l'accès à l'éducation aux groupes vulnérables et défavorisés. Il s'agit notamment des filles et femmes, orphelins, déplacés, pygmées, enfants dont l'âge est supérieur à la norme fixée par la réglementation scolaire, indigents, personnes vivant avec handicaps.

• Veuillez décrire brièvement les textes juridiques, réglementaires ou politiques pertinents qui contiennent des mesures concernant :

- La non-discrimination en ce qui concerne l'admission des élèves dans les établissements d'enseignement
- L'égalité de traitement, notamment pour les ressortissants étrangers résidant dans votre pays

² Qui appelle les États à « éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle.

³ Voir l'article/paragraphe 1(1).

Les textes juridiques concernant la non discrimination et l'égalité de traitement sont repris dans :

- La Constitution de la République Démocratique du Congo :
 - Article 43 : Toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national. L'enseignement national comprend les établissements publics et privés agréés. La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces établissements. Les parents ont le droit de choisir le mode d'éducation à donner à leurs enfants. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics.
 - Article 45 : l'enseignement est libre. Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs publics, dans les conditions fixées par la loi. Toute personne a accès aux établissements d'enseignement national, sans discrimination de lieu d'origine, de race, de religion, de sexe, d'opinions politiques ou philosophiques, de son état physique, mental ou sensoriel, selon ses capacités.
- Loi-cadre n° 14/004 du 14 février 2014 de l'enseignement national, dans ses articles 12, 33 et 34 qui stipulent que :
 - Article 12 : Pour atteindre l'éducation de base pour tous, tout au long de la vie, l'Etat garantit la scolarisation primaire obligatoire et gratuite pour tous dans les établissements publics.
 - Article 33 : La lutte contre la discrimination et les inégalités en matière d'éducation scolaire vise à ouvrir l'accès à l'éducation aux groupes vulnérables et défavorisés. Il s'agit notamment des filles et femmes, orphelins, déplacés, pygmées, enfants dont l'âge est supérieur à la norme fixée par la réglementation scolaire, indigents, personnes vivant avec handicaps.
 - Article 34 : L'Etat et ses partenaires s'engagent à lutter contre les discriminations et les inégalités en matière d'éducation.
- La lettre de politiques éducatives dans la vision du gouvernement pour le secteur de l'éducation et la construction d'un système éducatif inclusif et de qualité, contribuant efficacement au développement national, à la promotion de la paix et à la citoyenneté démocratique active.
- La stratégie sectorielle de l'éducation, dans son axe stratégique n°1 : développement primaire universel, vise aujourd'hui la réduction des disparités au bénéfice des populations les plus éloignées de l'école, et la mise en place des mesures spécifiques d'aide à la _____ fréquentation scolaire au profit des populations les plus défavorisées, et par la prise en compte de l'éducation inclusive et spécialisée.

1.2 Veuillez indiquer les mesures prises par votre Gouvernement pour garantir l'égalité d'accès à tous les degrés et types d'enseignement dans votre pays (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ☒ Dispositions inscrites dans la constitution et/ou lois garantissant l'égalité d'accès à l'enseignement
- ☒ Règlements assurant l'égalité d'accès à tous les degrés et types d'enseignement
- ☒ Politiques et programmes assurant l'égalité d'accès à tous les degrés et types d'enseignement
- ☐ Autres :

- **Veuillez indiquer les textes juridiques, réglementaires ou politiques pertinents et fournir une brève description des mesures prises :**

Ces mesures répondent notamment à la cible 4.1 et, pour partie, à la cible 4.b ⁴

- La Constitution de la République Démocratique du Congo dans son article 45 :
 - Article 45 : l'enseignement est libre. Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs publics, dans les conditions fixées par la loi. Toute personne a accès aux établissements d'enseignement national, sans discrimination de lieu d'origine, de race, de religion, de sexe, d'opinions politiques ou philosophiques, de son état physique, mental ou sensoriel, selon ses capacités.
- La loi-cadre de l'enseignement national dans son article 33 qui traite des dispositions liées à la lutte contre la discrimination et des inégalités en matière d'éducation scolaire.

1.3 Veuillez indiquer les mesures prises ou qu'il est prévu de prendre dans votre pays pour assurer l'égalité des chances (en ce qui concerne l'accès, la participation et l'achèvement des études), et l'égalité de traitement et pour faciliter l'inclusion de tous les apprenants (y compris les filles et les femmes, les personnes économiquement et socialement marginalisées, les personnes handicapées et les autres groupes vulnérables) dans les processus d'apprentissage (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ☐ Incitations financières et bourses d'études
- ☒ Mesures positives ou affirmatives
- ☒ Inclusion de tous les apprenants dans les écoles ordinaires
- ☒ Formation des enseignants à l'éducation inclusive
- ☐ Mesures garantissant la parité des genres dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) et dans la formation technique et professionnelle (EFTP)
- ☒ Programmes de rescolarisation des jeunes mères
- ☒ Élimination de tous les obstacles empêchant l'accès à l'enseignement des filles enceintes et des jeunes mères
- ☐ Recrutement d'auxiliaires
- ☐ Adaptation de l'infrastructure scolaire
- ☒ Adaptation des programmes et des méthodes d'enseignement
- ☐ Cours de langues à l'intention des nouveaux venus (par exemple, les réfugiés)
- ☒ Levée des obstacles administratifs à l'accès à l'enseignement⁵
- ☐ Création de filières d'apprentissage souples
- ☒ Valorisation de la diversité dans les écoles
- ☒ Lutte contre les stéréotypes et la stigmatisation
- ☐ Autres :

- **Veuillez donner de plus amples détails sur les mesures prises, notamment pour assurer l'égalité des genres et l'autonomisation des filles et des femmes dans et par l'éducation :**

⁴ Qui appelle les États à « augmenter nettement à l'échelle mondiale le nombre de bourses d'études offertes [...] pour financer le suivi d'études supérieures, y compris la formation professionnelle, les cursus informatiques, techniques et scientifiques et les études d'ingénieur ».

⁵ Parmi les obstacles administratifs à l'accès à l'enseignement figurent, notamment, la non-possession des documents d'identité ou certificats de naissance exigés lors de l'inscription.

- **Veillez indiquer si votre pays a adopté une législation définissant l'âge minimum du mariage et l'a éventuellement révisée pour la mettre en conformité avec les normes internationales (18 ans) :**

Il est à noter que le mariage d'enfants est une pratique discriminatoire car les filles sont souvent nubiles plus jeunes que les garçons. Le mariage d'enfants porte atteinte au droit de l'enfant à l'éducation car les enfants mariés risquent davantage d'abandonner leurs études et les enfants non scolarisés risquent davantage d'être mariés.

☒ Oui ☐ Non

• **Veillez donner les références des lois et dispositions pertinentes :**

Les mesures prises pour assurer l'égalité des genres et l'autonomisation des filles et des femmes sont contenues dans :

- La loi modifiant et complétant la loi n°87-010 du 1^{er} août 1987 portant code de la famille :

2. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du droit à l'éducation dans le cadre de l'ODD 4

2.1 Enseignement préprimaire

L'enseignement préprimaire n'est pas explicitement prévu dans la Convention / Recommandation. Cependant, la communauté internationale a pris progressivement conscience au fil des ans de l'importance de l'éducation et protection de la petite enfance (EPPE). Le Comité des droits de l'enfant a initialement reconnu que « le droit à l'éducation durant la petite enfance commence à la naissance » (Observation générale n° 7). Le Cadre d'action et de coopération adopté à Moscou en 2010 a explicité ce droit⁸. Dans le contexte actuel de l'agenda Éducation 2030, les États se sont engagés, au titre de la cible 4.2, à « offrir au moins une année d'éducation préprimaire gratuite et obligatoire ».

Une éducation préprimaire obligatoire et gratuite est-elle offerte dans votre pays ?

☒ L'éducation préprimaire est obligatoire : **veuillez indiquer l'âge d'inscription et la durée de cette éducation :**

La classe préprimaire est de 5 ans et sa durée d'une année.

☒ L'éducation préprimaire est gratuite pour tous **veuillez en indiquer la durée**

La durée est d'une année

• **Veillez donner la liste des lois et politiques qui assurent l'accès de tous à une éducation préprimaire et des informations sur les difficultés rencontrées par votre Gouvernement dans la mise en œuvre de l'accès à l'éducation préprimaire, éventuellement assorties de brèves données quantitatives**

- Plan intérimaire de l'éducation
- Lettre de politiques éducatives
- Stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation.

⁸ Le Cadre de Moscou déclare que «L'EPPE fait partie du droit à l'éducation et constitue le fondement principal pour un développement humain holistique».

2.2 Enseignement primaire et secondaire universel

L'article / paragraphe 4(a) de la Convention / Recommandation prévoit l'enseignement primaire et secondaire universel. Dans le contexte de l'agenda Éducation 2030, la cible 4.1 appelle les États à assurer « 12 années d'enseignement primaire et secondaire gratuit, financé par des fonds publics, inclusif, équitable et de qualité, dont au moins 9 années seraient obligatoires pour tous les enfants ».

Enseignement primaire

L'enseignement primaire est-il obligatoire dans votre pays ?

☒ Oui ☐ Non

• **Veillez indiquer la durée actuelle de l'enseignement obligatoire et l'âge d'inscription :**

Vous pouvez aussi donner ci-dessous des informations sur les difficultés rencontrées par votre Gouvernement dans la mise en œuvre de l'accès à l'enseignement primaire, éventuellement assorties de données quantitatives.

La durée actuelle de l'enseignement primaire obligatoire est de 6 ans. L'âge d'inscription est de 6 ans révolus.

Les difficultés rencontrées sont :

- Le manque d'infrastructures et de supports didactiques
- Le manque d'enseignants compétents.

L'enseignement primaire est-il gratuit pour tous ?

☒ Oui : **veuillez indiquer la durée de la période d'enseignement gratuit et préciser dans quelle mesure s'entend cette gratuité :**

À cet effet, veuillez donner la liste des lois et politiques qui garantissent l'accès à un enseignement primaire universel et gratuit et indiquer si des coûts directs ou indirects sont à la charge des familles (tels que droits de scolarité, droits d'examen, fournitures scolaires, uniformes, frais de transport et taxes à acquitter par les parents).

- Constitution de la République Démocratique du Congo modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, du 18 février 2006, dans ses articles 43, 44 et 45 :
 - Article 43 : Toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national. L'enseignement national comprend les établissements publics et privés agréés. La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces établissements. Les parents ont le droit de choisir le mode d'éducation à donner à leurs enfants. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics.
 - Article 44 : l'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le gouvernement doit élaborer un programme spécifique.
 - Article 45 : l'enseignement est libre. Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs publics, dans les conditions fixées par la loi. Toute personne a accès aux établissements d'enseignement national, sans discrimination de lieu d'origine, de race, de religion, de sexe, d'opinions politiques ou philosophiques, de son état physique, mental ou sensoriel, selon ses capacités.
- Loi-cadre n° 14/004 du 14 février 2014 de l'enseignement national, dans ses articles 12, 33 et 34 qui stipulent que :
 - Article 12 : Pour atteindre l'éducation de base pour tous, tout au long de la vie, l'Etat garantit la scolarisation primaire obligatoire et gratuite pour tous dans les — établissements publics.
 - Article 33 : La lutte contre la discrimination et les inégalités en matière d'éducation scolaire vise à ouvrir l'accès à l'éducation aux groupes vulnérables et défavorisés. Il s'agit notamment des filles et femmes, orphelins, déplacés, pygmées, enfants dont l'âge est supérieur à la norme fixée par la réglementation scolaire, indigents, personnes vivant avec handicaps.
 - Article 34 : L'Etat et ses partenaires s'engagent à lutter contre les discriminations et les inégalités en matière d'éducation.

☐ Non : **votre pays s'est-il déjà engagé dans des réformes législatives ou politiques visant à instaurer l'enseignement primaire universel et gratuit ?**

☐ ► Oui ☐ ► Non

- **Veuillez indiquer brièvement les réformes entreprises :**

Loi-cadre sur l'enseignement national : Options fondamentales de l'enseignement national, chapitre III

Article 9 : Les options fondamentales de l'enseignement national sont :

1. L'éducation de base pour tous
2. L'éducation aux valeurs
3. L'éducation physique et sportive
4. L'éducation environnementale, la formation au développement durable et aux changements climatiques
5. L'éducation aux technologies de l'information et de la communication
6. L'éducation non formelle
7. Le partenariat en matière d'éducation
8. La professionnalisation de l'enseignement et la promotion des établissements techniques, professionnels, artistiques, d'arts et métiers
9. La revalorisation des activités manuelles.
10. La revalorisation de la fonction enseignante.

Enseignement secondaire

Veillez indiquer si l'enseignement secondaire, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels, est en règle générale ouvert et accessible à tous dans votre pays.

L'enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur) est-il gratuit ?

- ☐ Oui : **veuillez indiquer la durée de la période d'enseignement gratuit et préciser dans quelle mesure s'entend cette gratuité :**

Veillez donner la liste des lois et politiques qui garantissent l'accès à un enseignement secondaire et indiquer si des coûts directs et indirects sont à la charge des familles (tels que droits de scolarité, droits d'examen, fournitures scolaires, uniformes, frais de transport et taxes à acquitter par les parents).

- ☒ Non : **quelles mesures votre Gouvernement entend-il prendre pour assurer la gratuité de l'enseignement secondaire ?**

Le gouvernement de la République Démocratique du Congo est en train de faire le plaidoyer auprès des partenaires et autres bailleurs des fonds.

L'enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur) est-il obligatoire dans votre pays ?

- ☐ Oui ☒ Non

- **Veillez fournir des informations détaillées sur son organisation et indiquer la durée des études secondaires obligatoires et l'âge d'inscription :**

Vous pouvez aussi donner ci-dessous des informations sur les difficultés rencontrées par votre Gouvernement dans la mise en œuvre de l'accès à l'enseignement secondaire, éventuellement assorties de données quantitatives.

La loi-cadre de l'enseignement national, article 79 : l'enseignement secondaire comprend le secondaire général, les humanités générales, les humanités techniques et professionnelles.

Le secondaire général est organisé en cycle de 2 ans. Il est gratuit. Les humanités générales s'organisent en 2 ans de cycle inférieur et 2 ans de cycle supérieur.

Les humanités techniques et professionnelles s'organisent en cycle court et cycle long. La durée du cycle court et du cycle long est respectivement de 3 ans et de 4 ans. La durée des études secondaires obligatoires est de 6 ans.

L'âge d'inscription est de 12 ans.

- **Indiquez si votre pays a adopté une législation définissant l'âge minimum d'admission à l'emploi et l'a éventuellement révisée de façon que cet âge corresponde à la fin de la scolarité obligatoire :**

Il est à noter que les lois relatives à l'âge minimum d'admission à l'emploi et celles qui régissent la scolarité obligatoire sont interdépendantes et se renforcent mutuellement. Si l'âge minimum d'admission à l'emploi est inférieur à l'âge de fin de la scolarité obligatoire, il y a un risque que l'enfant abandonne l'école pour travailler et, de ce fait, ne parvienne pas au terme de la scolarité obligatoire. À l'inverse, si l'âge de fin de la scolarité est inférieur à l'âge minimum d'admission à l'emploi, une fois que l'enfant a terminé la scolarité obligatoire, il est exposé à l'exploitation des enfants et à des violations de la législation du travail.

☒ Oui ☐ Non

- **Veuillez donner les références des lois et dispositions pertinentes :**
 - La loi-cadre de l'enseignement national, article 79 : l'enseignement secondaire comprend le secondaire général, les humanités générales, les humanités techniques et professionnelles.
 - Le secondaire général est organisé en cycle de 2 ans. Il est gratuit. Les humanités générales s'organisent en 2 ans de cycle inférieur et 2 ans de cycle supérieur.
 - Les humanités techniques et professionnelles s'organisent en cycle court et cycle long. La durée du cycle court et du cycle long est respectivement de 3 ans et de 4 ans. La durée des études secondaires obligatoires est de 6 ans.
 - L'âge d'inscription est de 12 ans.

2.3 Enseignement supérieur

L'article / paragraphe 4(a) de la Convention / Recommandation prévoit l'enseignement supérieur. Assurer l'accès à l'enseignement supérieur est essentiel pour la concrétisation des cibles 4.3⁶ et 4.4⁷ de l'ODD 4.

- **Veuillez indiquer les mesures qui ont été adoptées pour faire en sorte qu'aucune forme de discrimination prohibée par la Convention/Recommandation¹¹ ne fasse obstacle à l'entrée dans l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels et à l'achèvement des études correspondantes (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :**

☒ Dispositions inscrites dans la constitution et/ou législation interdisant la discrimination dans l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels

☒ Règlements interdisant la discrimination dans l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels

☒ Politiques et programmes visant à éliminer et prévenir la discrimination dans l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels

☒ Autres :

Le gouvernement et la Banque Africaine de Développement (BAD) avaient octroyé les bourses d'études pour encourager les filles à embrasser les filières techniques (Polytechniques) de l'Université de Kinshasa.

- **Veuillez décrire brièvement les textes juridiques, réglementaires ou politiques pertinents, y compris les mesures garantissant :**

⁶ Qui appelle les États à « faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d'égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d'un coût abordable ».

⁷ Qui recommande d'« augmenter nettement le nombre de jeunes et d'adultes disposant des connaissances, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat ». ¹¹ Voir article/paragraphe 1(1).

- ➤ qu'aucune discrimination pour des motifs interdits par la Convention/ Recommandation ne fait obstacle à l'admission des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur
- ➤ qu'aucun traitement différentiel n'est appliqué, notamment à l'encontre des étudiants d'origine étrangère

Les mesures prises dépendent d'un établissement à un autre et c'est en concertation avec la coordination des étudiants.

- **Veillez indiquer les efforts faits par votre Gouvernement pour s'assurer que l'enseignement supérieur est accessible à tous, dans des conditions d'égalité, en fonction des capacités de chacun et/ou est gratuit (il est possible de cocher/ mentionner plusieurs catégories de mesures) :**

L'article 4 de la Convention fait obligation aux États de « rendre accessible à tous, en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, l'enseignement supérieur ». L'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels précise que cette obligation doit être assurée « par tous les moyens appropriés et notamment l'instauration progressive de la gratuité ».

- ☐ L'enseignement supérieur est en règle générale gratuit
- ☒ L'enseignement supérieur est accessible en fonction des capacités de chacun, déterminées au vu des qualifications et de l'expérience
- ☒ L'enseignement supérieur est rendu accessible par des incitations financières et des bourses d'études
- ☒ L'enseignement supérieur est rendu accessible par des mesures d'action positive ou affirmative
- ☐ L'enseignement supérieur est rendu accessible par un système de transfert de crédits entre États
- ☐ Autres :

- **Veillez préciser les mesures prises et indiquer succinctement quels sont les coûts financiers à supporter pour faire des études dans un établissement d'enseignement supérieur public ou privé, si l'enseignement supérieur n'est pas gratuit.**

Vous pouvez aussi donner des informations sur les difficultés rencontrées par votre Gouvernement en ce qui concerne l'accès à l'enseignement supérieur et les progrès réalisés, éventuellement assorties de données quantitatives.

Dépend d'un établissement à un autre et en concertation avec les étudiants

2.4 Éducation des adultes et autres possibilités d'apprentissage

L'article / paragraphe 4(c) de la Convention / Recommandation prévoit l'éducation des adultes et d'autres possibilités d'apprentissage. Si l'ODD 4 appelle les États à « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie », la cible 4.6 les appelle plus particulièrement à « faire en sorte que tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter ». De plus, il est demandé aux États, au titre de la cible 4.4, « d'accroître et de diversifier l'offre d'apprentissage, par le biais de multiples modalités d'éducation et de formation, afin que tous les jeunes et tous les adultes, en particulier les filles et les femmes, puissent acquérir les savoirs, les compétences et les aptitudes requises pour un travail décent et pour la vie courante ».

- **Veillez indiquer les efforts faits par votre Gouvernement pour mettre en place un système de formation continue et offrir un accès équitable aux possibilités d'apprentissage et de formation (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :**

- ☒ Possibilités d'éducation pour les personnes n'ayant pas bénéficié de l'enseignement primaire ou n'ayant pas mené à terme le cycle complet de ces études

- ☒ Programmes d'alphabétisation
- ☒ Programmes appropriés d'apprentissage et de formation aux compétences nécessaires dans la vie courante
- ☒ Possibilités d'apprentissage gratuites
- ☐ Filières d'apprentissage souples
- ☒ Formations permettant d'acquérir des qualifications professionnelles
- ☐ Autres :

• **Veillez décrire plus en détail les mesures prises :**

- Gratuité de l'enseignement de base
- Kits de réinsertion socioprofessionnelle avec l'appui de quelques partenaires techniques et financiers

2.5 Qualité du cadre d'enseignement et d'apprentissage

Les articles / paragraphes 2, 4(b) et 5(b) de la Convention / Recommandation prévoient une éducation de qualité. La qualité de l'éducation est essentielle à la réalisation de toutes les cibles de l'ODD 4. Elle est aussi tout particulièrement mise en avant dans la cible 4.a qui recommande aux États de « faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants à cette fin et fournir un cadre d'apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous ».

• **Veillez indiquer les mesures prises par votre pays pour assurer des conditions équivalentes dans tous les établissements d'enseignement en ce qui concerne les aspects suivants (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :**

- ☒ Instauration de règles et normes minimales en matière d'enseignement
- ☒ Instauration des conditions nécessaires à la qualité de l'éducation dispensée (par exemple infrastructure, ratios enseignants/élèves, matériels d'enseignement et d'apprentissage, utilisation des TIC)
- ☒ Dispositions juridiques ou réglementaires visant à assurer aux enfants un cadre d'apprentissage sûr, exempt de violence ou de harcèlement, y compris notamment de violence liée au genre en milieu scolaire (dans les écoles et à leurs abords).

• **Veillez décrire plus avant les mesures prises :**

Aux fins de cette évaluation de la qualité de l'enseignement dispensé, veuillez prendre en compte tous les établissements d'enseignement de même niveau. Vous pouvez inclure des informations sur les politiques, protocoles ou codes de _____ conduite en vigueur.

Mesures instituant les examens d'Etat (BAC) et le test national de fin d'études primaires

2.6 Personnel éducatif

L'article / paragraphe 4(d) de la Convention / Recommandation prévoit le personnel éducatif. Cette rubrique correspond à la cible 4.c, qui est entièrement consacrée à la profession d'enseignant et appelle les États à « accroître nettement le nombre d'enseignants qualifiés ».

• **Veillez indiquer les mesures prises pour améliorer les pratiques pédagogiques et les conditions de travail du personnel éducatif, en particulier le personnel enseignant de tous niveaux, ainsi que la formation à la profession d'enseignant, dans votre pays, (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :**

- ☐ Salaires moyens des enseignants compétitifs ou au moins comparables à ceux qui sont versés dans d'autres professions exigeant des qualifications similaires ou équivalentes (à tous les niveaux)
- ☒ Formation initiale et perfectionnement professionnel continu assurés
- ☒ Normes et qualifications minimales requises pour exercer la profession d'enseignant
- ☒ Mesures visant à renforcer le statut social conféré par la profession d'enseignant et l'attractivité de cette profession
- ☐ Systèmes de suivi des performances
- ☒ Mesures visant à accroître le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dans l'enseignement
- ☐ Autres :

• **Veuillez décrire succinctement les mesures prises :**

- Evaluation à travers les fiches de signalisation des enseignants et chefs d'établissement.
- Candidatures féminines prioritaires pendant le recrutement.
- Fiches de cotation pour les enseignants.
- Prise en charge sanitaire des enseignants.

Y a-t-il eu des cas de discrimination en ce qui concerne la formation du personnel éducatif dans votre pays ?

☐ Oui : **votre Gouvernement a-t-il pris des mesures pour y remédier ?**

☐ Oui ☐ Non

☐ Non

2.7 Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

L'article / paragraphe 5(1)(a) de la Convention / Recommandation prévoit le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette rubrique correspond à la cible 4.7¹². Veuillez noter que cette section contribue au suivi général de l'article/paragraphe 5(1)(a) de la Convention/Recommandation tandis que la consultation portant sur la Recommandation de 1974 sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales servira tout particulièrement à assurer le suivi de l'indicateur 4.7.1 relatif à l'ODD 4.

• **Veuillez indiquer les efforts engagés au niveau national pour mettre l'éducation au service du plein épanouissement de la ——— personne humaine et du plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (il est possible de cocher/ mentionner plusieurs catégories de mesures)**

☒

☐ Inclusion dans les programmes d'enseignement de l'éducation aux droits de l'homme

☒ Organisation d'activités scolaires et/ou extrascolaires d'éducation aux droits de l'homme

☒ Autres :

- Participation de la société civile dans les campagnes de sensibilisation dans les écoles.
- Instauration du gouvernement scolaire à tous les niveaux

¹² Qui appelle les États à « faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur du développement durable et de modes de vie durables, des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de la promotion d'une culture de paix et de nonviolence, de la citoyenneté mondiale et de l'appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable ».

2.8 Enseignement privé

Les articles / paragraphes 2(c) et 5(1)(b) de la Convention / Recommandation prévoient l'enseignement privé.

- **Existe-t-il dans votre pays un cadre réglementaire régissant la création et le fonctionnement des établissements d'enseignement privés ?**

☒ ► Oui ☐ ► Non

- **Veuillez en fournir une brève description :**

Loi-cadre de l'enseignement de l'enseignement national, article 39 : La création des établissements publics d'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces, conformément à l'article 203 point 20 de la Constitution de la République Démocratique du Congo.

Article 131 : L'enseignement national est un service public assuré dans des établissements publics et privés agréés.

- **Les dispositions juridiques interdisant la discrimination pour les motifs énumérés par la Convention / Recommandation ⁸ s'appliquent-elles expressément aux établissements d'enseignement privés ?**

☐ ► Oui ☐ ► Non

- **Veuillez décrire brièvement les lois, règlements ou politiques qui garantissent que le développement de l'enseignement privé n'est pas une source de discrimination et que les écoles privées offrent un choix pertinent dans votre pays :**

- **Existe-t-il dans votre pays un cadre en matière de politique de l'éducation énonçant des normes minimales compte tenu du droit des parents ou des tuteurs légaux d'assurer une éducation religieuse et morale à leurs enfants ?**

☒ ► Oui ☐ ► Non

2.9 Droits des minorités nationales

L'article / paragraphe 5(1)(c) de la Convention / Recommandation prévoit les droits des minorités nationales. Les minorités nationales, souvent confrontées à des obstacles linguistiques, figurent parmi les groupes expressément mentionnés dans la Convention.

- **Veuillez indiquer les mesures juridiques, politiques et réglementaires qui protègent les droits reconnus aux minorités nationales de mettre en œuvre leurs propres activités éducatives (il est possible de ☐ cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :**

☒ Dispositions inscrites dans la constitution et/ou législation protégeant le droit à l'éducation des minorités nationales

☒ Lois ou règlements garantissant le droit des minorités nationales à étudier dans leur langue

☐ Programmes d'enseignement adaptés aux besoins des minorités nationales ☐ Enseignants formés pour s'adapter aux besoins des minorités nationales

☐ Autres :

⁸ Voir article/paragraphe 1(1).

- **Veillez fournir une brève description des dispositions pertinentes :**

La Constitution de la République Démocratique du Congo :

Article 13 : Aucun congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa condition sociale, de sa religion, de son origine familiale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.

- **Veillez décrire le cadre juridique et politique en vigueur en ce qui concerne les normes éducatives applicables aux établissements d'enseignement administrés par des minorités :**

Des informations peuvent également être données concernant les possibilités linguistiques (existence d'enseignements dispensés dans la langue maternelle des élèves, place de l'enseignement des langues dans la politique de l'éducation, plurilinguisme, etc.).

Le projet ACCELERE avec l'appui financier de l'USAID en collaboration avec l'enseignement primaire et le Ministère des Affaires Sociales dans son volet rattrapage scolaire du niveau primaire ont développé les matériels et les outils d'enseignement dans les langues nationales de 8 provinces ciblées : Haut Katanga, Lualaba, Nord Kivu, Sud Kivu en ce qui concerne la langue Swahili ; Kasai Central et Kasai Oriental en ce qui concerne la langue Tshiluba tandis que Sud Ubangi et l'Equateur en Lingala. Pour l'instant les Ministères en charge de l'éducation s'emploient à élaborer une politique linguistique.

2.10 Droits des réfugiés et des migrants

Les droits des réfugiés et des migrants ne sont pas explicitement prévus dans la Convention / Recommandation. Cependant, la Convention et la Recommandation appellent les États à éliminer et prévenir la discrimination fondée notamment sur l'origine nationale⁹. À cet égard, un certain nombre d'États membres ayant participé à la neuvième consultation ont rendu compte de mesures adoptées par eux pour assurer le droit à l'éducation des réfugiés et des migrants. L'ampleur croissante des déplacements de population et de l'afflux de réfugiés partout dans le monde et l'émergence de défis éducatifs majeurs dans ce domaine, ainsi que les cadres récemment adoptés par la communauté internationale¹⁰, montrent l'utilité pour les États de rendre compte des mesures adoptées par eux en vue d'inclure les réfugiés et les migrants dans leur système éducatif.

Cette rubrique correspond en outre à la cible 4.5, qui appelle les États à « assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les (...) — enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle », et couvre la majorité des cibles de l'ODD 4.

- **Veillez décrire succinctement le cadre juridique et politique qui protège le droit des réfugiés et des migrants à une éducation de qualité dans votre pays.**

Les droits des réfugiés et des migrants (déplacés) à une éducation de qualité en République Démocratique du Congo sont protégés :

- Loi-cadre n° 14/004 du 14 février 2014 de l'enseignement national, dans son article 33 qui stipule que :
 - Article 33 : La lutte contre la discrimination et les inégalités en matière d'éducation scolaire vise à ouvrir l'accès à l'éducation aux groupes vulnérables et défavorisés. Il

⁹ Articles/paragraphes 1 et 3.

¹⁰ À savoir la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants (2016), le Cadre d'action global pour les réfugiés et le Pacte mondial sur les réfugiés et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

s'agit notamment des filles et femmes, orphelins, déplacés, pygmées, enfants dont l'âge est supérieur à la norme fixée par la réglementation scolaire, indigents, personnes vivant avec handicaps.

- Stratégie sectorielle de l'éducation et de formation 2016 – 2025 (pages 92 – 93) :
Mettre en place une politique nationale de l'éducation en situation d'urgence, de post-conflits et de post-catastrophes. Les ministères en charge de l'éducation et de la formation vont intégrer systématiquement dans leurs plans d'action annuels les mesures nécessaires pour adapter l'offre éducative aux besoins nouveaux induits par la survenue d'une crise ou d'une catastrophe naturelle. Il s'agit :
 - D'appuyer psychologiquement les enfants traumatisés ;
 - De faciliter l'accès à l'éducation pour les déplacés et les réfugiés par l'exemption des frais.
- **Veillez indiquer brièvement les mesures qui ont été adoptées par les autorités nationales et locales pour garantir le droit à l'éducation des réfugiés et des migrants (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :**
 - ☒ Inclusion dans l'enseignement général
 - ☒ Cours de langue
 - ☒ Formation spécifique du personnel éducatif
 - ☒ Initiatives de lutte contre la discrimination et de promotion de la diversité culturelle et de l'acceptation mutuelle
 - ☐ Procédures administratives spéciales (tests de placement, admission sur dossier, etc.)
 - ☒ Programmes d'apprentissage accéléré
 - ☒ Programmes d'éducation non-formelle et/ou de conception nouvelle
 - ☒ Aides financières
 - ☐ Autres mesures innovantes :
- **Veillez préciser brièvement les mesures prises :**

III. MOYENS MIS EN PLACE POUR SENSIBILISER LES DIFFÉRENTES AUTORITÉS DU PAYS À CES INSTRUMENTS ET POUR LEVER LES — OBSTACLES RENCONTRÉS

1. Difficultés et obstacles

- 1.1 Veillez indiquer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des principales dispositions de la Convention/Recommandation et fournir toute information utile à ce sujet (y compris en ce qui concerne les obstacles d'ordre juridique et pratique), ainsi que sur les principales questions qui devront être résolues pour promouvoir plus avant le droit à l'éducation dans votre pays (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :**

- ☒ Difficultés concernant l'égalité d'accès à l'éducation et l'inclusion dans l'enseignement (telles que la pauvreté et les facteurs socioéconomiques, les attitudes culturelles et traditionnelles, l'éloignement géographique, la migration et les déplacements de population, etc.)
 - 1 Pauvreté, 2. Facteurs socioéconomiques, 3. Attitudes culturelles et traditionnelles,
 4. Eloignement géographique

☒

- ☐ Difficultés concernant la qualité de l'éducation (telles que pénurie d'enseignants qualifiés, formés et motivés, méthodes d'enseignement et d'apprentissage et environnement scolaire peu stimulants ou inadéquats, etc.)

- 1 Pénurie d'enseignants qualifiés à l'intérieur du pays,
2. Surpeuplement des élèves dans les salles de classe

- ☒ Difficultés concernant le système de gouvernance (telles que contraintes budgétaires, systèmes de suivi inexistant ou défaillants, y compris manque de données fiables, environnement juridique et politique inexistant, peu porteur, incompatible ou obsolète, absence de coopération des parties concernées et absence de coopération et de coordination à différents niveaux, etc.)

Contraintes d'ordre budgétaire

- ☐ Autres :

1.2 Veuillez évaluer succinctement l'efficacité des méthodes mises en œuvre pour lever les obstacles rencontrés :

Les méthodes recourues sont :

- Mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base
- Sensibilisation des jeunes filles et jeunes garçons pour lutter contre les pratiques traditionnelles.

2. Sensibilisation

Les organes directeurs de l'UNESCO ont souligné la nécessité d'activités de sensibilisation. Étant donné l'importance de l'action normative au niveau national, il importe que le texte de la Convention soit largement diffusé, avec le concours des commissions nationales pour l'UNESCO.

- **Des activités ont-elles été entreprises pour appeler l'attention des différentes autorités du pays sur la Convention et la Recommandation et sur leurs dispositions relatives au droit à l'éducation, et pour les sensibiliser aux principes de la non-discrimination et de l'égalité des chances en matière d'éducation ? (Il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures)**

- ☐ Traduction de la Convention/Recommandation dans les langues nationales et, si possible, dans les langues locales
- ☐ Diffusion de la Convention/Recommandation et sensibilisation à ses principales dispositions ou aux principes fondamentaux en matière de droit à l'éducation
- ☒ Sensibilisation accrue du public par des documents faisant la promotion de la Convention/Recommandation ou des principes fondamentaux en matière de droit à l'éducation
- ☐ Activités entreprises par les commissions nationales ou avec leur concours en vue de plaider pour la non-discrimination et l'égalité des chances en matière d'éducation et de susciter un débat sur les grandes questions concernant les droits énoncés dans les deux instruments
- ☐ Autres :